Tätigkeitszuordnung und Freigabe einer berufsbegleitenden Weiterbildung

Datum 14.02.2025
Von Klinikum Dreisamring, Personalservice, Freiburg im Breisgau
An Dr. Alina Meierholz, angestellte Ärztin, Freiburg im Breisgau

Die Klinik ordnet Frau Dr. Meierholz seit 2022 dauerhaft dem Standort Dreisamring in Freiburg zu. Frau Dr. Meierholz ist approbierte Ärztin und arbeitet im Schichtdienst der Notaufnahme. Für März bis Dezember 2025 übernimmt sie zusätzlich die strukturierte Nachauswertung von Übungsfällen für die klinikeigene digitale Notfalldokumentation. Die Auswertung verwendet ausschließlich simulierte Daten.

Die Leitung befürwortet hierfür die Fortbildung „Digitale Abläufe in der Notfallmedizin“. Der Kurs richtet sich an bereits qualifizierte Beschäftigte und umfasst Lehrmaterial und digitale Übungsfälle, die individuell zu bearbeiten sind. Frau Dr. Meierholz hat die Kursgebühr zunächst selbst zu bezahlen. Eine einmalige Kostenerstattung von höchstens 600 EUR aus dem Fortbildungsbudget wird nach Abschluss des ersten Abschnitts freigegeben. Eine allgemeine Homeoffice-Vereinbarung besteht nicht.

Die Arbeitsplatzorganisation für die Simulation wird getrennt mit der IT abgestimmt. Die Arbeitsplätze der Notaufnahme bleiben während des Schichtbetriebs für Patientenversorgung und Dokumentation gebunden.

Kursgebühren, Fachliteratur und Erstattung

Datum 03.12.2025
Von Dr. Alina Meierholz, angestellte Ärztin, Freiburg im Breisgau
An Belegablage Einkommensteuer 2025

Beleg	Datum	Inhalt	Betrag
FB-2025-117	28.02.2025	Kurs und Prüfungsgebühr für „Digitale Abläufe in der Notfallmedizin“; bezahlt 04.03.2025	2.480,00 EUR
BU-0319-52	19.03.2025	Fachhandbuch Akutdiagnostik und Lehrbuch Digitaltriage; vom Privatkonto bezahlt	128,00 EUR
BU-0319-53	19.03.2025	Ratgeber mit allgemein verständlichen Gesundheitstipps für den Haushalt; privat bezahlt	42,00 EUR
PF-2025-11	27.11.2025	Fortbildungskostenerstattung der Klinik; Kennung ZUS-BILD, nicht im steuerpflichtigen Brutto enthalten	600,00 EUR

Der Kursanbieter hat die gesamte Gebühr nur der Teilnehmerin in Rechnung gestellt. Nach dem Erstattungsnachweis verbleibt der nicht erstattete Teil bei ihr. Die private Ausgabe von 42 EUR wurde für die Steuerunterlagen markiert und nicht in den geltend gemachten Literaturbetrag eingerechnet.

Jahreskalender · häusliche Fortbildung und Klinikdienste

Datum 12.01.2026
Von Dr. Alina Meierholz, angestellte Ärztin, Freiburg im Breisgau
An Steuerakte 2025

Der Kalender enthält die nachgewiesenen Einheiten aus dem Kursportal, ergänzt durch die Dienstplanung und meine Tagesnotizen. Die Tage werden hier nur einmal aufgeführt. Die Monatsblöcke sind eine Verdichtung der Einzelliste.

Auswertung	März bis Oktober	November bis Dezember	Summe
Häusliche Bearbeitung, nach dem privaten Kalender kein beruflicher Besuch der Klinik	40	8	48
Vier zusätzliche häusliche Einheiten mit separat nachzuprüfenden Badge-Datensätzen	3	1	4
Klinikdienst und häusliche Bearbeitung am selben Tag	28	8	36
Gesamt	71	17	88

Bei den 48 reinen Heimtagen und den vier gesonderten Tagen jeweils 3 bis 5 Stunden dokumentierte Arbeit zu Hause. Bei den 36 Mischtagen dauerte der Klinikdienst 7 bis 9 Stunden und die häusliche Bearbeitung 1 bis 2,5 Stunden. Die Entfernungspauschale stützt sich auf die Bestätigung der Klinik zu 160 beruflichen Anwesenheitstagen im Gesamtjahr und wurde separat ermittelt. Kein doppelter Haushalt, keine gesonderten Unterkunftskosten.

Für meine ersten Arbeitsblätter habe ich die im Sommer häufiger unbrauchbaren Stationsrechner und die nach meiner Erinnerung erst spät eröffnete Labormöglichkeit unter „kein anderer Arbeitsplatz“ zusammengefasst. Der Starttermin und der genaue Nutzungsumfang müssen anhand der Personalunterlagen geprüft werden.

Einkommensteuer 2025 · Anlage N und Sendeprotokoll

Datum 20.05.2026
Von Dr. Alina Meierholz, angestellte Ärztin, Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

Steuerfall ÜB-FR-E-218 · Eingang der Erklärung am 20.05.2026, 20:16 Uhr. Einzelveranlagung. Keine weiteren Einkünfte oder Tarifbesonderheiten. Nicht kirchensteuerpflichtig.

Auszug der erklärten Felder	Betrag
Steuerpflichtiger Bruttoarbeitslohn	86.400 EUR
Anzurechnende Lohnsteuer laut Bescheinigung	18.600 EUR
Wege Wohnung – erste Tätigkeitsstätte, 160 Tage × 12 km × 0,30 EUR	576 EUR
Berufsverband	480 EUR
Unstreitige Arbeitsmittel	724 EUR
Fortbildungskosten, 2.480 EUR abzüglich 600 EUR Erstattung	1.880 EUR
Berufsbezogene Fachliteratur	128 EUR
Tagespauschale, 88 Tage × 6 EUR	528 EUR
Werbungskosten gesamt	4.316 EUR
Unstreitige Sonderausgaben laut Bescheinigungen	14.620 EUR

Im Feld Arbeitszimmer wurden weder tatsächliche Raumkosten noch eine Jahrespauschale eingetragen. Den Beleg zum Erstattungsabzug und die Liste häuslicher Einheiten habe ich im Nachweisordner abgelegt.

Einkommensteuerbescheid 2025

Datum 19.06.2026
Von Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau
An Dr. Alina Meierholz, angestellte Ärztin, Freiburg im Breisgau

Steuernummer ÜB-FR-E-218 · am 19.06.2026 zur Inlandspost gegeben. Für diese Veranlagung war postalische Bekanntgabe beantragt.

Berechnung	Betrag
Bruttoarbeitslohn	86.400 EUR
Berücksichtigte Werbungskosten	1.780 EUR
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	84.620 EUR
Sonderausgaben	14.620 EUR
Zu versteuerndes Einkommen	70.000 EUR
Festgesetzte Einkommensteuer	18.488 EUR
Anzurechnende Lohnsteuer	18.600 EUR
Erstattung Einkommensteuer	112 EUR

Fortbildungskosten und Literatur wurden mangels Nachweises eines hinreichenden Zusammenhangs mit der aktuellen Tätigkeit nicht berücksichtigt. Die Erstattungsposition im Lohnkonto lässt außerdem nicht erkennen, ob eigene Aufwendungen verblieben sind. Die Tagespauschale wurde nicht berücksichtigt. Ihnen steht ein Arbeitsplatz in der Klinik zur Verfügung; ein separater häuslicher Arbeitsraum wurde nicht nachgewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzamt Freiburg-Stadt, Freiburg im Breisgau, schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift Einspruch eingelegt werden.

Für das Finanzamt: Felix Boscherharb · Rechtsbehelfsstelle · Fachanwalt für Steuerrecht (Berufsqualifikation)

Besprechungsvermerk · Fortbildung und tatsächliche Arbeitsorte

Datum 29.06.2026
Von Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau
An Handakte E-218

Frau Dr. Meierholz zeigt den Bescheid vom 19.06.2026, der nach ihrer Erinnerung am 22.06. im Briefkasten lag. Die Arbeit an Kursfällen sei am Esszimmertisch erfolgt. In der Klinik seien die Rechner am Stationsstützpunkt in erster Linie für die Schichtarbeit bestimmt. Sie habe für die Kursarbeit keinen solchen Rechner benutzen können. Irgendwann im November habe sie ein Konto für einen gesonderten Simulationsarbeitsplatz erhalten. Die Mandantin kann das Datum heute nicht sicher nennen.

Die Fortbildung ist nach bereits absolviertem Studium und Approbation erfolgt. Klinikleitung und Kursanbieter haben Bedarf und Teilnahme dokumentiert. 2.480 EUR wurden aus privaten Mitteln bezahlt. Die einmalige steuerfreie Erstattung von 600 EUR ist in der Erklärung abgezogen. Die Mandantin möchte keine tatsächlichen Raumkosten und keine weiteren beruflichen Anschaffungen nachmelden.

Frau Dr. Meierholz erteilt eine Vollmacht für das Besteuerungs-, Einspruchs- und Klageverfahren 2025 einschließlich Empfangsvollmacht. Die Kanzlei soll die Vollmacht einreichen und um weitere postalische Bekanntgabe bitten. Sie darf Hubertus Tomasius mit der internen Plausibilitätsprüfung beauftragen. Die Klinik darf arbeitsbezogene Nachweise herausgeben; Daten Dritter sollen aus den Belegen entfernt werden.

Einspruch · Einkommensteuer 2025

Datum 03.07.2026
Von Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

Steuernummer ÜB-FR-E-218 · elektronisch übermittelt um 11:52 Uhr

Für Frau Dr. Alina Meierholz lege ich Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2025 vom 19.06.2026 ein. Die Vollmacht einschließlich Empfangsvollmacht und der Antrag auf fortgesetzte postalische Bekanntgabe werden beigefügt. Wir beantragen die Berücksichtigung der erklärten Werbungskosten.

Die Fortbildung diente der bereits ausgeübten Beschäftigung in der Notaufnahme. Wir reichen die Freigabe, den Zahlungsnachweis und die Rechnung ein. Von 2.480 EUR Gebühren wurden nur 600 EUR erstattet. Die geltend gemachten Bücher sind dem Kurs zugeordnet; der privat veranlasste Ratgeber ist nicht enthalten.

Der am Esszimmertisch erbrachte Anteil ist in Kalendertagen dokumentiert. Aus dem Fehlen eines eigenen Zimmers folgt keine Ablehnung der Tagespauschale. Wir bitten, Heimtage und Tage mit vorherigem Klinikdienst gesondert zu prüfen. Die Klinik wurde um den Nachweis gebeten, für welche Tätigkeit und in welchem Zeitraum ein tatsächlich benutzbarer Arbeitsplatz bereitgestellt war.

Sascha Strauß · Rechtsanwalt

Personalauskunft und vorläufige Standortdaten

Datum 21.08.2026

Von Klinikum Dreisamring, Personalservice, Freiburg im Breisgau

An Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Die ärztlichen Beschäftigten können die Stationsrechner während der Dienstzeit für die Versorgung und Dokumentation verwenden. Die Laufzettel führen den Simulationsraum als „IT-gestützten Arbeitsplatz, vorhanden seit März 2025“. Ob Frau Dr. Meierholz vor November zur Buchung oder Anmeldung berechtigt war, geht aus der allgemeinen Arbeitsplatzliste nicht hervor. Der Personalservice hat keine Zugriffsprotokolle.

Im alten Zutrittssystem erscheinen unter der Kartenreferenz MEI-112 folgende vier Treffer: 07.06.2025, 15.08.2025, 27.09.2025 und 22.11.2025. Die Einträge sind aus dem zusammengefassten Export ohne Ereignistyp. Der Export vermerkt weder eine genaue Personenzuordnung noch Anlass und Dauer des Aufenthalts. Er kann deshalb nur mit dem Lesegerät- und Dienstprotokoll eingeordnet werden.

Die Klinik bestätigt, dass die Fortbildung der Umsetzung der klinischen Notfalldokumentation diente. Die persönliche Eigenleistung ist nicht Gegenstand unserer Finanzdaten. Die Klinik zahlte im November einmalig 600 EUR als Fortbildungskostenersatz.

Einkommensteuer 2025 · Teilabhilfe und geänderte Festsetzung

Datum 01.10.2026

Von Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

An Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Steuernummer ÜB-FR-E-218 · für Dr. Alina Meierholz · zur Inlandspost am 01.10.2026

Dem Einspruch wird teilweise abgeholfen. Fortbildungsgebühr nach Erstattung 1.880 EUR, Fachliteratur 128 EUR und Tagespauschale für 48 unstreitige Tage in Höhe von 288 EUR werden zusätzlich berücksichtigt. Im Übrigen bleibt das Einspruchsverfahren offen.

Berechnung	Betrag
Bruttoarbeitslohn	86.400 EUR
Werbungskosten gesamt	4.076 EUR
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	82.324 EUR
Sonderausgaben	14.620 EUR
Zu versteuerndes Einkommen	67.704 EUR
Festgesetzte Einkommensteuer	17.524 EUR
Anzurechnende Lohnsteuer	18.600 EUR
Gesamterstattungsanspruch Einkommensteuer	1.076 EUR
Davon bereits ausgezahlt	112 EUR
Verbleibende Auszahlung	964 EUR

Der Änderungsbescheid wird Gegenstand des laufenden Einspruchsverfahrens. Zu den weiteren geltend gemachten Tagen erhalten Sie eine gesonderte Entscheidung.

Für das Finanzamt: Felix Boscherharb

Einspruchsentscheidung · Einkommensteuer 2025

Datum 02.10.2026

Von Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

An Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Steuernummer ÜB-FR-E-218 · für Dr. Alina Meierholz · zur Inlandspost am 02.10.2026

Der nach der Teilabhilfe verbleibende Einspruch gegen die Einkommensteuerfestsetzung 2025 vom 19.06.2026, geändert am 01.10.2026, wird als unbegründet zurückgewiesen.

Den 48 Heimtagen steht nach den vorliegenden Unterlagen kein Besuch der ersten Tätigkeitsstätte entgegen. Für vier weitere Tage zeigt der Arbeitgeberexport die Kartenreferenz der Einspruchsführerin. Wir gehen deshalb davon aus, dass sie auch an diesen Tagen die Klinik aufgesucht hat. Für die übrigen 36 gemischten Tage weist sie Klinikdienst aus und arbeitete nicht überwiegend zu Hause. Es bestand ein anderer Arbeitsplatz, da in der Klinik Stationsrechner und seit März ein Simulationsraum vorhanden waren. Die Personalübersicht gibt für diese Bereiche keinen Ausschluss der Nutzung an. Eine weitergehende Tagespauschale scheidet aus.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen den Bescheid in Gestalt dieser Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Freiburg im Breisgau, erhoben werden. Für rechtsanwaltliche Einreichungen gelten die gesetzlichen Vorgaben zum elektronischen Rechtsverkehr.

Für das Finanzamt: Felix Boscherharb · Rechtsbehelfsstelle

Gerichtlicher Eingang und Verfügung zur Substantiierung

Datum 27.10.2026

Von Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Gresserstraße 21, 79102 Freiburg im Breisgau

An Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Gerichtsaktenzeichen ÜB 3 K 1218/26 · Dr. Alina Meierholz gegen Finanzamt Freiburg-Stadt

Die elektronisch eingereichte Klage ist am 26.10.2026 eingegangen. Bitte reichen Sie bis zum 23.11.2026 eine Begründung ein. Bezeichnen Sie die aktuelle Fassung des angefochtenen Bescheids, quantifizieren Sie die weiter geltend gemachten Werbungskosten und trennen Sie die Arbeitstage nach der jeweils einschlägigen tatsächlichen Konstellation.

Das Gericht bittet um Vorlage der Arbeitsplatzbescheinigung und der technischen Erläuterung der Kartendaten. Wir haben die Steuerakte bei der Behörde angefordert. Die gerichtliche Verfügung trifft keine Aussage über die Beweiskraft der einzelnen Unterlagen.

Auf Anordnung · Geschäftsstelle der Außensenate

Korrekturauskunft des IT-Dienstes zu Zutritt und Raumfreigabe

Datum 30.10.2026
Von Irene Dolt, IT-Zugangsverwaltung des Klinikums Dreisamring
An Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Geprüft wurden für 2025 die Originalfelder Personalschlüssel, Gerätegruppe und Ereignistyp. „MEI-112“ ist eine Ansicht aus dem Altsystem, kein eindeutiger Personalschlüssel.

Tag	Auswertung des Originaldatensatzes
07.06.2025	Ereignis „Rechteabgleich“, erzeugt am Server. Kein physischer Kartenscan.
15.08.2025	Tatsächlicher Scan einer namensähnlichen Mitarbeiterin; Altsystem fasste zwei Referenzen zusammen. Kein Scan von Dr. Meierholz.
27.09.2025	Fernanmeldung am Kursportal über VPN der Klinik, in der Sammelansicht als Standortereignis importiert. Kein Zutrittsscanner.
22.11.2025	Persönlicher Zutritt zur Notaufnahme um 11:06 Uhr. Laut Schichtleitung nahm Frau Dr. Meierholz dort von 11:10 bis 11:40 Uhr an einer fachlichen Übergabe teil.

Simulationsraum S-3 war von März bis Oktober für die Weiterbildung dieser Mitarbeiterin technisch und organisatorisch gesperrt. Raum und Geräte gab es, aber die Benutzergruppe „SIM-AKUT-EXTERN“ hatte weder Buchungsrecht noch Berechtigung zum Export von Simulationsdaten an den Arbeitsplatz. Die Stationsrechner waren für dieses Schulungsprojekt ebenfalls nicht freigegeben. Es gab keine regelmäßig verfügbaren Einzeltermine oder Ersatzplätze für ihre Kursarbeit.

Am 03.11.2025 wurde S-3 in die dauerhafte Schulungsfreigabe aufgenommen. Frau Dr. Meierholz erhielt ihr Benutzerkonto und Zutrittsrecht. Ab diesem Zeitpunkt waren die voll ausgestatteten Plätze für die vorgesehenen Aufgaben ohne Zugangsbeschränkung im relevanten Zeitfenster buchbar. Die acht Mischtage im November und Dezember aus der Trainingsliste liegen nach dem 03.11.2025.

Mandantenauftrag nach Auswertung der neuen Arbeitsplatzdaten

Datum 03.11.2026
Von Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau
An Handakte E-218

Besprochen mit Dr. Meierholz und Hubertus Tomasius. Frau Dr. Meierholz erinnert sich an die fachliche Übergabe am 22.11. Die häusliche Nachbearbeitung an diesem Tag dauerte etwa vier Stunden; im privaten Kalender hatte sie nur die Kurseinheit, keinen Schichtdienst erfasst. Sie möchte den tatsächlichen Klinikbesuch im Schriftsatz offen angeben. Der Tag ist in den 160 Anwesenheitstagen des separaten Arbeitgebernachweises bereits enthalten.

Die 28 Mischtage vor November lassen sich in der privaten Tagesliste jeweils einem Klinikdienst und einer belegten häuslichen Übung zuordnen. Nach dem Start der Raumfreigabe hat Frau Dr. Meierholz häufiger lieber zu Hause gearbeitet, weil der Heimweg nach dem Dienst für sie einfacher war. Für November und Dezember soll die Kanzlei den neuen Arbeitsplatz deshalb ausdrücklich berücksichtigen.

Herr Tomasius bittet, die endgültigen Werbungskosten mit der Summe im Teilabhilfebescheid abzugleichen und den Tarif des Veranlagungsjahrs 2025 zu verwenden. Frau Dr. Meierholz möchte den wirtschaftlich verbleibenden Streitbetrag vor der Entscheidung über das weitere Vorgehen sehen. Die Kanzlei darf die IT-Verantwortliche Irene Dolt und den Personalservice für Rückfragen oder Beweisangebote benennen. Ein Vergleich oder eine teilweise Klagerücknahme bedarf der Freigabe.